

Nr. 181 Chefbesprechung in der Reichskanzlei vom 27. Oktober 1939, 12 Uhr

R 43 II/646a, Bl. 66, 107–109 Original / Abschrift, Durchschlag¹

Beginn: 12:00

[UMSETZUNG DES FÜHRERERLASSES ÜBER GLIEDERUNG UND VERWALTUNG DER OSTGEBIETE, HIER: REICHSFINANZ- UND REICHJUSTIZVERWALTUNG]

a.: Sitzungsvermerk des Ministerialdirektors Kritzinger. 27. Oktober 1939

1. Vermerk:

An der Chefbesprechung am 27. Oktober d. J. nahmen teil: Reichsminister Dr. Lammers, Reichsminister Dr. Frick, Reichsminister Graf Schwerin von Krosigk, Staatssekretär Schlegelberger, Staatssekretär Stuckart, Ministerialdirektor Sommer, Ministerialdirektor Kritzinger. Die Aussprache ergab eine Einigung auf folgender Grundlage: Die Reichsfinanzverwaltung und die Reichsjustizverwaltung bleiben für die Zeit des Aufbaues in den Gauen Danzig und Posen dem Reichsstatthalter „zugewiesen“. Diese Zuweisung erfolgt in der Art, daß der Oberfinanzpräsident bzw. der Oberlandesgerichtspräsident und der Generalstaatsanwalt bei dem Reichsstatthalter die Angelegenheiten der Reichsfinanzverwaltung bzw. der Reichsjustizverwaltung bearbeiten. Die Bezeichnung der beiden Verwaltungen ist: Der Reichsstatthalter (Oberfinanzpräsident) bzw. der Reichsstatthalter (Der Oberlandesgerichtspräsident; der Generalstaatsanwalt).

Der Oberfinanzpräsident, der Oberlandesgerichtspräsident und der Generalstaatsanwalt sind damit dem Reichsstatthalter unterstellt. Seinem ständigen Vertreter (Regierungspräsident) unterstehen sie nur im Falle längerer Verhinderung des Reichsstatthalters.

Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 letzter Satz des Erlasses², daß die Sonderbehörden in der Kreisstufe bis auf weiteres den Landräten unterstellt sind, wird auch auf die Amtsgerichte und Finanzämter angewandt. Die Landräte erhalten jedoch eine Weisung, daß sie von ihrem infolge der Unterstellung erhaltenen Weisungsrecht nur bei Gefahr im Verzug Gebrauch machen sollen, und daß dieses Weisungsrecht bei der Justizverwaltung sich naturgemäß nicht auf die Rechtsprechung bezieht. Im übrigen haben die Landräte ein Informationsrecht und die unterstellten Behörden eine Informationspflicht gegenüber den Landräten.

Der Reichsminister des Innern wird die danach erforderlichen Bestimmungen treffen und hier zur Kenntnis bringen.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme³.

[...] ⁴

¹ Zu der Aussprache hatte der RMRk nach dem RFM-Schreiben vom 24. 10. 1939 (Dok. Nr. 180a) und den vorab mündl. vorgebrachten Bedenken des RJuM (ebd. Anm. 9) zur Vorbereitung seines Vortrags bei Hitler am 25. 10. unter „Persönlich!“ folg. Ressortchefs eingeladen: RIM Frick, StdF Heß, RFM v. Krosigk und RJuM Gürtner; R 43 II/646a, Bl. 48–50. Zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 170, 178, 180; vgl. LONGERICH, Hitlers Stellvertreter, S. 139 f. – Das Folgende bezieht sich auf die 2. DVO zum Ostgaueerlaß (in Dok. Nr. 178 noch als 1. DVO bezeichnet). Die 1. DVO betraf die Einführung von Reichsrecht in den eingeglied. Ostgebieten und war am 26. 10. 1939 ergangen (RGBl. I S. 2108, 2142); s. PFUNDTNER/NEUBERTI a 29, S. 5–7. Hierzu auch der RdErl. des RIM vom 27. 10. 1939: R 43 II/646a, Bl. 178 f.

² Vom 8. 10. 1939 (RGBl. I S. 2042). Zustandekommen von § 3 (2) s. Dok. Nr. 170 Anm. 13.

³ Lammers zeichnete am 28. 10. 1939 ab.

⁴ Vorlage zur Kenntnis an RKabR Killy, mit dessen Sichtvermerk vom 28. 10., und Wiedervorlageverfügung zum 10. 11. 1939.

Kr[itzyinger]

b.: Aufzeichnung des Staatssekretärs Stuckart. 27. Oktober 1939⁵

[...]⁶

Reichsminister Lammers teilte einleitend mit, daß der Führer keinen Wegfall des Oberlandesgerichtspräsidenten und der Oberfinanzpräsidenten wünsche, daß er aber eine schärfere Unterstellung des Oberfinanzpräsidenten und des Oberlandesgerichtspräsidenten unter den Reichsstatthalter für notwendig halte, als sie das allgemeine Weisungsrecht nach dem Sudetengaugesetz mit sich bringe. Für das Verhältnis Reichsstatthalter, Oberfinanzpräsident bzw. Oberlandesgerichtspräsident soll folgende Regelung getroffen werden:

– a)

Die Finanzen und die Justiz werden in der Verordnung als Abteilungen gestrichen⁷.

– b)

Es wird der Verordnung etwa folgender Satz hinzugefügt: „Die Angelegenheiten des Oberfinanzpräsidiums werden bei dem Reichsstatthalter durch den Oberfinanzpräsidenten, die Angelegenheiten der Justizverwaltung durch den Oberlandesgerichtspräsidenten und den Generalstaatsanwalt bearbeitet.“ (Die genaue Fassung muß mit Reichsfinanzministerium und Reichsjustizministerium noch vereinbart werden.)

– c)

Der Oberfinanzpräsident firmiert „Der Reichsstatthalter (Oberfinanzpräsident)“. Der Oberlandesgerichtspräsident firmiert „Der Reichsstatthalter (Oberlandesgerichtspräsident)“.

– d)

Der Geschäftsverkehr geht über den Reichsstatthalter.

– e)

Der Reichsstatthalter ist Chef sowohl der Reichsfinanzverwaltung als auch Chef der Reichsjustizverwaltung in der Gaustufe. Bei Abwesenheit wird er vertreten durch den Oberfinanzpräsidenten bzw. den Oberlandesgerichtspräsidenten. Bei nicht nur vorübergehender Behinderung wird er vertreten durch den Regierungspräsidenten, der dann auch Weisungsrecht gegenüber dem Oberfinanzpräsidenten und Oberlandesgerichtspräsidenten besitzt.

– f)

Für die Ostgaue werden die bevölkerungspolitischen Zuständigkeiten der Reichsfinanzverwaltung und die Bauverwaltung an die innere Verwaltung abgegeben, und zwar die bevölkerungspolitischen Zuständigkeiten bis zu dem Zeitpunkt, wo das Problem für das Gesamtreich entschieden wird⁸.

Für das Verhältnis Landrat – Sonderbehörde in der Kreisstufe verbleibt es bei der Unterstellung unter den Landrat.

Der Landrat besitzt ein allgemeines Informationsrecht, der Leiter der Sonderbehörde eine allgemeine Informationspflicht. Der Landrat hat ferner ein Weisungsrecht bei Gefahr im Verzuge. In fachlichen Angelegenheiten findet unmittelbarer Geschäftsverkehr zwischen dem Leiter der Sonderbehörde und der vorgesetzten Dienststelle statt, in grundsätzlichen und politischen Angelegenheiten geht der Geschäftsverkehr durch die Hand des Landrats. Abgesehen von dem Nieder-

⁵ Überreicht an MD Kritzinger in der Schlußbesprechung über die Umsetzung der 2. DVO am 16. 11. 1939 im RFM. Interpunktions- und Flüchtigkeitsfehler stillschweigend berichtigt.

⁶ Nennung der Teilnehmer wie oben a.

⁷ Zur geplanten Behördengliederung s. Dok. Nr. 178 Anm. 9 und 13.

⁸ Zu diesen vom StdF ausgehenden Forderungen vgl. Dok. Nr. 180b.

schlag, den diese Grundsätze in der Durchführungsverordnung finden, sollen Dienstanweisungen ergehen:

– a)

für das Verhältnis Landrat – Sonderbehörde und

– b)

für das Verhältnis Reichsstatthalter – Justizverwaltung, Reichsstatthalter – Finanzverwaltung.

Die Forstverwaltung und die Arbeitsverwaltung sollen als Abteilungen eingegliedert bleiben. Sie unterstehen auch dem R[egierungs]P[räsidenten], wie jede andere Abteilung.

Es bleibt dann noch zu prüfen, wie das Propagandaamt behandelt werden soll. Ich persönlich neige der Auffassung zu, das Propagandaamt zu behandeln wie Justiz- und Finanzverwaltung⁹.

Dr. Stuckart

⁹ Der Fortgang gestaltete sich keineswegs so einvernehmlich, wie hier suggeriert: Am 30. 10. 1939 präsentierte der RIM unter Bezug auf das in der Sitzung erzielte Ergebnis den Entw. einer DVO sowie einer Dienstanweisung an die Oberbürgermeister und Landräte zur „umgehenden“ Stellungnahme. Der RJuM äußerte sich sogleich am 1. 11. ablehnend, ebenso der RFM am 6. 11. Beide stießen sich v.a. an der Formulierung in § 5 (1), wonach der RStH „bis auf weiteres in der Stufe des Reichsgaues Chef der Reichsfinanz- bzw. -justizverwaltung“ sei, und an der Weisungsgebundenheit der Sonderbehörden auch in den zu Ostpreußen bzw. Schlesien geschlagenen RegBez. Zichenau und Kattowitz; den RFM störte überdies die Zubilligung gleicher Rechte wie der klassischen Sonderverwaltungen an die Reichspropagandaämter: R 43 II/646a, Bl. 67–86; R 2/5112, Bl. 32–64 (APK I 2, Reg. Nr. 24252); R 1501/5401, Bl. 111–119; vgl. R 43 II/1332, Bl. 68–70. Ohne auf diese Einsprüche einzugehen oder sie auch nur abzuwarten, hatte der RIM die streitigen Bestimmungen mittlerweile als 2. DVO zum *Ostgaueerlaß* am 2. 11. 1939 ausgefertigt und am 4. 11. verkünden lassen (RGBl. I S. 2133); PFUNDTNER/NEUBERTI a 29, S. 9–11. Krosigk und Gürtner legten gegen diese Überrumpelungstaktik bei Lammers „schärfste Verwahrung“ ein, der RIM hingegen verblieb in seiner Antwort vom 15. 11. dabei, daß die DVO den Vereinbarungen entspreche, und auch in der Rkei neigte man dieser Auffassung zu; R 43 II/646a, Bl. 88–96; R 2/5112, Bl. 66–71. Vgl. STELBRINK, Preuß. Landrat, S. 169–171. Schließlich wurde in einer Aussprache beim RFM am 16. 11. ein Ausgleich gesucht: Dok. Nr. 196.

Zitierhinweis

Nr. 181 Chefbesprechung in der Reichskanzlei vom 27. Oktober 1939, 12 Uhra. Sitzungsvermerk des Ministerialdirektors Kritzinger. 27. Oktober 1939b. Aufzeichnung des Staatssekretärs Stuckart. 27. Oktober 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d181>